

ANNEXE 6 — MANDATS SOCIAUX, ÉTUDES ET ACTIVITÉS ACCESSOIRES AUTORISÉS

Annexe au Pacte d'associés Motor As'Phalte — visée aux Articles 18.2(iii) et 18.2(iv) du Pacte

1. OBJET DE LA PRÉSENTE ANNEXE

L'Article 18.1 du Pacte impose à chaque Fondateur exerçant une fonction exécutive ou salariée au sein de la Société de consacrer l'intégralité de son temps de travail professionnel à celle-ci et de n'exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée sans l'accord préalable écrit des deux autres Fondateurs.

Les Articles 18.2(iii) et 18.2(iv) réservent toutefois de cette interdiction, d'une part, les études, stages et contrats d'alternance non concurrents accomplis dans le cadre d'une formation et, d'autre part, les mandats sociaux non exécutifs et non concurrents déclarés dans la présente annexe.

Autorisation générale — études et alternance. Les Fondateurs autorisent expressément chaque Fondateur à poursuivre des études supérieures ou toute formation initiale ou continue, ainsi qu'à effectuer les stages, périodes en entreprise, contrats d'apprentissage ou de professionnalisation qui s'y rattachent. Cette autorisation vaut sans accord ponctuel supplémentaire, y compris lorsque l'alternance est rémunérée, à condition que l'activité soit non concurrente, que le Fondateur respecte ses obligations de confidentialité et de loyauté, et qu'il informe les autres Fondateurs de toute contrainte horaire durable ayant un impact significatif sur ses missions au sein de la Société.

2. DÉCLARATION DE MONSIEUR ADAM TALAL KABBARA

N°	NATURE	ENTITÉ CONCERNÉE (DÉNOMINATION, SIREN)	FONCTION OU QUALITÉ	TEMPS CONSACRÉ	CARACTÈRE CONCURRENT
1	Entreprise individuelle — en cours de cessation	ADAM KABBARA (NOBLEDRIIVE) — SIREN 100372416 — NAF 45.11Z	Entrepreneur individuel	Néant à compter de la Date de Constitution : aucune affaire nouvelle	Activité concurrente — vouée à disparaître. Seul l'apport isolé des actifs visés à l'Article 10.2 du Pacte est réalisé ; l'entreprise individuelle elle-même n'est pas transférée et sera radiée dans les conditions de l'article 2 bis ci-après.
2	Études supérieures, stage ou alternance	Établissement de formation et, le cas échéant, employeur à communiquer pour information	Étudiant, stagiaire ou alternant	Variable selon le calendrier de formation	Non concurrent — autorisé dans les conditions de l'autorisation générale figurant à l'article 1 de la présente annexe.

Porter la mention « Néant » si aucune autre activité n'est exercée.

2 BIS. AUTORISATION TEMPORAIRE ET ENGAGEMENT DE RADIATION DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE NOBLEDRIVE

Les Fondateurs autorisent expressément Adam Talal Kabbara à conserver l'entreprise individuelle **ADAM KABBARA (NOBLEDRIVE)**, SIREN 100372416, exerçant sous le code NAF 45.11Z, **pour les seuls besoins de sa liquidation et de sa radiation**, à l'exclusion de la conclusion de toute affaire nouvelle et de tout acte de démarchage ou de prospection.

Cette autorisation, consentie au titre de l'Article 18.2(ii) du Pacte, prend fin à la radiation effective de l'entreprise individuelle et **au plus tard soixante (60) jours après l'immatriculation de la Société**. Adam Talal Kabbara s'engage à procéder à cette radiation dans ce délai et à en justifier aux autres Fondateurs par la production d'un extrait du registre national des entreprises. À défaut, l'autorisation cesse de plein droit et l'exercice de cette activité constitue un manquement à l'Article 18.1 du Pacte ainsi qu'un motif d'exclusion au sens de l'article 19.2(c) des Statuts.

Ordre des opérations. La radiation ne peut intervenir qu'après la réalisation de l'apport, dans l'ordre suivant : (1) signature des Statuts et de l'acte d'apport figurant en Annexe 2 bis ; (2) immatriculation de la Société ; (3) transfert effectif du nom de domaine et des comptes de réseaux sociaux dans le délai de quinze (15) jours prévu à l'Article 10.2.3 du Pacte ; (4) cessation d'activité puis radiation de l'entreprise individuelle ; (5) notification de la radiation aux autres Fondateurs.

Avertissement fiscal. La cessation de l'entreprise individuelle entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, avec avis à l'administration **dans les quarante-cinq (45) jours** de la fermeture définitive et déclaration de résultat dans les soixante (60) jours (art. 201 du Code général des impôts). L'exonération de l'article 151 septies du même code étant subordonnée à l'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans, condition non remplie, elle n'est pas applicable. Adam Talal Kabbara s'engage à faire vérifier ce point par un expert-comptable préalablement à l'immatriculation de la Société.

3. DÉCLARATION DE MONSIEUR ENZO MANGA

N°	NATURE	ENTITÉ CONCERNÉE (DÉNOMINATION, SIREN)	FONCTION OU QUALITÉ	TEMPS CONSACRÉ	CARACTÈRE CONCURRENT
1	Études supérieures, stage ou alternance	Établissement de formation et, le cas échéant, employeur à communiquer pour information	Étudiant, stagiaire ou alternant	Variable selon le calendrier de formation	Non concurrent — autorisé dans les conditions de l'autorisation générale figurant à l'article 1 de la présente annexe.

Porter la mention « Néant » si aucune autre activité n'est exercée.

4. DÉCLARATION DE MONSIEUR TIMEO JULIEN JOËL DURANDO

N°	NATURE	ENTITÉ CONCERNÉE (DÉNOMINATION, SIREN)	FONCTION OU QUALITÉ	TEMPS CONSACRÉ	CARACTÈRE CONCURRENT
1	Études supérieures, stage ou alternance	Établissement de formation et, le cas échéant, employeur à communiquer pour information	Étudiant, stagiaire ou alternant	Variable selon le calendrier de formation	Non concurrent — autorisé dans les conditions de l'autorisation générale figurant à l'article 1 de la présente annexe.

Porter la mention « Néant » si aucune autre activité n'est exercée.

5. CADRE DE COMPATIBILITÉ

La poursuite d'études et l'alternance ne constituent pas, à elles seules, un manquement à l'obligation d'exclusivité ni un motif d'exclusion ou de qualification de Bad Leaver. Les Fondateurs conviennent d'adapter de bonne foi la répartition des missions, les réunions et les échéances aux contraintes académiques connues. L'autorisation ne couvre toutefois pas une activité concurrente de la Société, l'utilisation de ses informations ou moyens pour le compte d'un tiers, ni une indisponibilité persistante empêchant objectivement l'exécution des missions librement acceptées.

Information pratique : le Fondateur concerné communique simplement aux autres Fondateurs, dès qu'il les connaît, son calendrier de formation et les périodes d'entreprise significatives. Cette information ne vaut ni demande d'autorisation ni modification du Pacte.

6. MISE À JOUR

Chaque Fondateur informe les deux autres, dans les **quinze (15) jours calendaires**, de toute activité nouvelle entrant dans le champ de l'Article 18.1. Les informations relatives aux études, stages et alternances autorisés par la présente annexe peuvent être communiquées par écrit, sans mise à jour signée. Une mise à jour signée n'est requise que pour une activité non couverte par l'autorisation générale ou susceptible d'être concurrente ; elle ne constitue pas une modification du Pacte au sens de l'Article 52 et ne requiert donc pas d'avenant.

SIGNATURES

Fait à Paris, le [JJ/MM/AAAA], en quatre (4) exemplaires originaux.

FONDATEUR	MENTION MANUSCRITE ET SIGNATURE
Adam Talal Kabbara	Signature précédée de la mention manuscrite « Déclaration sincère et complète »
Enzo Manga	Signature précédée de la mention manuscrite « Déclaration sincère et complète »
Timeo Durando	Signature précédée de la mention manuscrite « Déclaration sincère et complète »

Le présent document constitue un projet de travail. Sa signature doit être précédée d'une relecture par un avocat ou un notaire, qui seuls engagent leur responsabilité professionnelle.